

LIBERTÉ

ÉGALITÉ

FRATERNITÉ

RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

DÉCRET

MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT

Vu la Constitution, notamment ses articles 19, 52-1 et 136 ;

Vu le Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels sanctionné par le Décret du 31 janvier 2012;

Vu le Décret du 13 février 1989 créant le Corps Autonome des Pompiers (CAP) ;

Vu le Décret du 17 mai 1990 fixant les règles appelées à définir l'organisation et le fonctionnement du Ministère de l'Intérieur ;

Vu la Loi du 29 novembre 1994 portant création d'une force de police civile dénommée : « La Police Nationale d'Haïti » et organisant son fonctionnement ;

Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration Centrale de l'État ;

Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ;

Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ;

Vu le Décret du 1^{er} février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d'organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales ;

Considérant qu'il convient de garantir la protection et le droit à la vie de tous les citoyens ;

Considérant qu'il convient d'harmoniser les institutions de l'État gérant les risques et les désastres afin de mieux répondre aux besoins de la population et aux exigences découlant des obligations constitutionnelles ;

Considérant la nécessité de protéger les vies et les biens, de prévenir et de limiter les risques liés aux désastres et catastrophes naturelles et technologiques ;

Considérant la nécessité de créer, à cet effet, au Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, une Direction chargée du Service d'Incendie et de Secours ;

Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public ;

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales ;

Et après délibération en Conseil des Ministres ;

DÉCRÈTE

CHAPITRE 1^{er} DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- Article 1^{er}.**- Le Décret du 13 février 1989 créant le Corps Autonome des Pompiers (CAP) est et demeure rapporté.
- Article 2.-** Il est créé au Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales une Direction chargée du Service d'Incendie et de Secours.
- Article 3.-** La Direction du Service d'Incendie et de Secours (DSIS) est placée sous la responsabilité d'un cadre à qui est conféré le titre de Directeur. Il est aidé dans ses attributions par des fonctionnaires qui portent le titre de Directeur Technique qui sont au nombre de dix (10), répartis dans les dix (10) départements du pays.

CHAPITRE II ATTRIBUTIONS

- Article 4.-** La Direction du Service d'Incendie et de Secours (DSIS) exerce les attributions suivantes :
- 1) Assurer la coordination des services d'incendie et de secours ;
 - 2) Apporter secours et assistance aux personnes en situations difficiles telles que : chute, brûlure, noyade, asphyxie, électrocution, hémorragie, détresse psychologique, malaise, catastrophes naturelles, et autres situations d'urgence ;
 - 3) Soumettre à qui de droit des propositions permettant la réalisation de ses activités d'intervention dans les situations telles que :
 - a) inondations ;
 - b) effondrements de structure ;
 - c) sauvetage d'animaux ;
 - d) fuite de gaz ;
 - e) intervention de secours de tous types ;
 - f) secours aquatiques ;
 - g) secours en montagne ;
 - h) risques chimiques ;
 - i) secours routiers en ravins ;
 - j) feux des navires ;
 - k) formation ;
 - l) plongée ;
 - m) prévention ;
 - n) sauvetage et tranchées ;
 - o) éducation physique et sportive ;
 - p) prévention et intervention en cas d'actes à caractère terroriste ;

- q) inspection de chantiers et bâtiments ;
 - r) plans d'urgence et d'évacuation ;
 - s) plans de gestion de foule ;
 - t) prévention des accidents du travail ;
 - u) opérations d'intervention et secours en appui à la sécurité routière ;
- 4) Fournir des données statistiques sur les risques récurrents ;
 - 5) Fournir un appui technique aux Délégués départementaux, aux Vice-Délégués et aux Maires dans l'application du présent Décret ;
 - 6) Préparer et veiller à la mise en place et à l'exécution des mesures prévues en matière de prévention et de lutte contre l'incendie, et en matière de secours ;
 - 7) Réaliser l'inspection des services d'incendie et de secours au niveau du pays;
 - 8) Coordonner les secours avec les autres instances concernées ;
 - 9) Travailler avec les instances internationales dans les domaines techniques, éducatifs.

CHAPITRE III RESSOURCES FINANCIÈRES

Article 5.- Les ressources financières de la Direction du Service d'Incendie et de Secours (DSIS) proviennent:

- 1) des allocations budgétaires au niveau du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales ;
- 2) de la coopération internationale ;
- 3) des dons, legs et subventions.

CHAPITRE IV ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 6.- Les sapeurs-pompiers sont des techniciens entraînés et formés pour accomplir les attributions de la Direction du Service d'Incendie et de Secours (DSIS). Ils sont classés en deux catégories : les professionnels et les volontaires.

Article 7.- Les sapeurs-pompiers professionnels sont des agents de la Fonction Publique.

Article 8.- Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent une formation égale à celles des professionnels. En vertu de leur statut de volontaires, ils auront des tâches et activités limitées et définies.

CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 9.- Le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales prend toutes les dispositions appropriées pour rendre la Direction du Service d'Incendie et de Secours (DSIS) fonctionnelle dans les meilleurs délais, en y nommant un cadre ayant la compétence nécessaire en la matière.

Article 10.- Dès la publication du présent Décret, les biens meubles et immeubles appartenant au CAP, relevant actuellement de la Police Nationale d'Haïti (PNH), au Corps de Protection Incendie et Sauvetage (CPIS), relevant de l'Autorité Aéroportuaire Nationale, rentrent dans le patrimoine de la Direction du Service d'Incendie et de Secours (DSIS).

Les membres travaillant comme sapeurs-pompiers sont désormais transférés à la Direction du Service d'Incendie et de Secours (DSIS). Cependant, une demande formelle doit être produite par toute personne qui désire rester au sein de la Police Nationale d'Haïti (PNH).

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 11.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales ; chacun en ce qui le concerne.

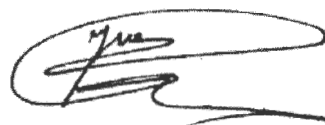
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 janvier 2016, An 213^e de l'Indépendance.

Par :



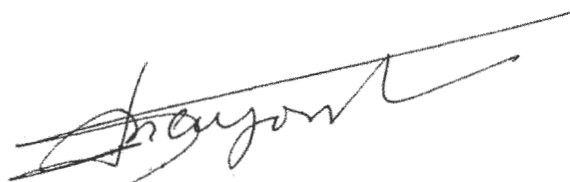
Michel Joseph MARTELLY

Le Président



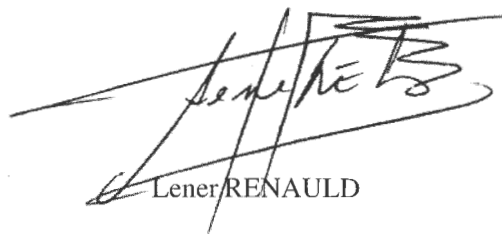
Evans PAUL

Le Premier Ministre



Yves Germain JOSEPH

Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe



Lener RENAULD

Le Ministre a.i. des Affaires Étrangères
et des Cultes